

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 415/2026

Processo Dispensa Eletrônica: 163/2026 - UASG:160192



CONTRATANTE (UASG)

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR (160192)

OBJETO

Aquisição de Assinatura de Software de produtividade e colaboração em Nuvem (Microsoft 365 Business Basic), segundo especificações e condições constantes no Termo de Referência.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.448,34

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

De 07/10/2026

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Das 08:00h até 14:00h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço por item

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

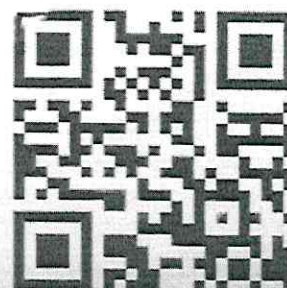
SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

SIM

E-MAIL PARA CONTATO

pregoes@badmap5rm.eb.mil.br



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

1. DO OBJETO.....	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.....	3
4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL.....	5
5. DA FASE DE LANCES.....	6
6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.....	7
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	9
8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	10
9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.....	10
10. DA CONTRATAÇÃO.....	10
11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	11
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	13



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIÃO MILITAR
(Companhia do QG da 5ªRM/DI)
BASE MAJOR AGOSTINHO JOSÉ RODRIGUES**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 415/2026
(Processo Administrativo nº 64262.003086/2026-71)**

Torna-se público que a Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediada na Rua 31 de Março, S/N, Pinheirinho, Curitiba-PR, CEP: 951150-900, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **menor preço**, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021 e demais normas aplicáveis.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a **AQUISIÇÃO**, por dispensa de licitação, **de Assinatura de Software de produtividade e colaboração em Nuvem (Microsoft 365 Business Basic)**, **segundo especificações e condições constantes no Termo de Referência**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Não se aplica a esta contratação.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

3.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

3.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

3.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão

entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação:

- 3.2.1. aquele que não atenda às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
- 3.2.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da dispensa;
- 3.2.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 3.2.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.2.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.2.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.2.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.2.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.4. O impedimento de que trata o item 3.2.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor.

3.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.4 e 3.2.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da dispensa ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.7. O disposto nos itens 3.2.4 e 3.2.5 não impede a dispensa ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.8. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. A vedação de que trata o item 3.3, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico e Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta **não será inferior a 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

- 4.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
- 4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 4.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição; e
- 4.9.6. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 4.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.11. O fornecedor deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.
- 4.12. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
- 4.13.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.
- 4.13.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta.
- 4.13.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 4.13.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

5. DA FASE DE LANCES

- 5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste Aviso.
- 5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário** do item.
- 5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **R\$ 0,10 (Dez Centavos)**.

5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o gestor poderá negociar condições mais vantajosas.

6.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

6.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.

6.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o gestor verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e nos itens 3.2 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. Sicaf;

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,

6.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

- 6.4.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.
- 6.5. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora.
- 6.5.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa fornecedora, se houver, por força do art. 12 da citada lei.
- 6.6. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.
- 6.7. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 6.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 6.7.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 6.7.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.8. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o gestor verificará se o fornecedor faz jus ao benefício aplicado.
- 6.8.1. Caso o fornecedor não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
- 6.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.
- 6.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 6.10.1. conter vícios insanáveis;
- 6.10.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos;
- 6.10.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 6.10.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 6.10.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;
- 6.10.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 6.11. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 6.11.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

- 6.11.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 6.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.
- 6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 6.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 6.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.
- 7.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 7.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do Sicaf para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
- 7.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 7.4. Na hipótese de o vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 7.5. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.6. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do Sicafe, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de **02:00 (duas)** horas, sob pena de inabilitação.

7.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.11. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

7.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.13. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

7.13.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Não se aplica a esta contratação.

9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Não se aplica a esta contratação.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **07 (sete)** dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato OU aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso ao sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de **03 (três)** dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021, e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.1.14. Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.1.15. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.1.16. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.1.17. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

11.3. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.4. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº

12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

12.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas;

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.2. As providências dos subitens 12.1.1 e 12.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

12.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

Curitiba - PR, 01 de outubro de 2026.



BRUNO BORNACINA SCORMIN – Major
Ordenador de Despesas da B Adm Ap/5ª RM



BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO

Termo de Referência 306/2026

Informações Básicas

Número do artefato

UASG

306/2026

160192-BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO

Editado por

Atualizado em

VINICIUS GOMES SILVA

09/09/2026 15:26 (v 0.13)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria

VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC

Número da Contratação

Processo Administrativo

64262.002957/2026-30

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de solução de tecnologia da informação para aquisição de 3 (três) assinaturas anuais de licença de uso do software de produtividade e colaboração em nuvem, com referência de mercado Microsoft 365 Business Basic, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATSER	Métrica ou Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OBJETO: ASSINATURA DE SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO EM NUVEM Descrição Detalhada: Subscrição de 02 (duas) licenças de uso de software de produtividade, colaboração e gerenciamento essencial de identidades e acesso para até 300 usuários, em ambiente de nuvem, modalidade corporativa de entrada, com vigência de 12 (doze) meses. A solução deve contemplar o acesso às versões para Web e dispositivos móveis dos aplicativos de escritório padrão (Word, Excel, PowerPoint e Outlook), suporte a e-mail empresarial personalizado, armazenamento mínimo em nuvem de 1 TB por usuário e ferramentas integradas para chat, chamadas e videoconferências (Microsoft Teams). O	27502	Unidade	3	R\$ 482,78	R\$ 1.448,34

	ecossistema deve disponibilizar mais de 10 aplicativos adicionais de gerenciamento e produtividade (incluindo Bookings, Planner e Forms) e chat corporativo com recursos de Inteligência Artificial integrada com barreira de segurança de dados comerciais. LOCAL DE ENTREGA: A LICENÇA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA DE FORMA DIGITAL, MEDIANTE ENVIO DE CHAVE DE ATIVAÇÃO OU CREDENCIAL ELETRÔNICA PARA O E-MAIL INSTITUCIONAL (e10@ad5.eb.mil.br) OU OUTRO QUE VIER A SER DESIGNADO. Referência de mercado: Microsoft 365 Business Basic (Licença de 12 meses).					
--	---	--	--	--	--	--

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa a seguir:

A presente contratação tem por objeto a aquisição de 2 (duas) assinaturas anuais de licença de uso do software Canva Pro pelo período de 12 (doze) meses. Trata-se de uma solução baseada em nuvem (software as a service) de prateleira (off-the-shelf), amplamente disponibilizada no mercado em versão padronizada pelo fabricante, cujas características, funcionalidades, requisitos de desempenho e condições de fornecimento são objetivamente definidas e amplamente conhecidas.

A solução visa atender às demandas de melhoria na qualidade de vídeos e fotos na produção visual da Assessoria de Comunicação Social do Cmdo AD/5. O objeto não envolve desenvolvimento de software sob demanda, customizações complexas, transferência de tecnologia ou prestação de serviços especializados de elevada complexidade técnica, consistindo estritamente no acesso temporário à plataforma e aos seus recursos nativos de criação de design, banco de mídia integrado e suporte oferecidos pelo próprio fabricante.

Dessa forma, os padrões de desempenho e qualidade do objeto podem ser objetivamente definidos por meio das especificações constantes no Termo de Referência, enquadrando-se como serviço comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.5. O serviço é enquadrado como não contínuo, pois se trata de aquisição de assinatura de licença de uso com prazo determinado (12 meses), sem dedicação continuada de mão de obra e sem execução permanente típica de contratos continuados.

Prazo de vigência

1.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da ativação da assinatura da licença, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021

1.8. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição/renovação de assinaturas de licenças de uso do software de produtividade e colaboração em nuvem, com referência de mercado Microsoft 365 Business Basic, pelo período de 12 (doze) meses.

2.2. A solução encontra-se incorporada à rotina operacional da instituição, sendo utilizada como instrumento essencial para a comunicação institucional, o desenvolvimento de trabalhos de escrituração digital e o fortalecimento das atividades administrativas e logísticas. O software possibilita a criação, edição e gerenciamento de documentos, planilhas eletrônicas, apresentações, relatórios institucionais, além de prover suporte a e-mail empresarial personalizado, chat e videoconferências em tempo real.

2.3. Sua utilização transcende a elaboração de simples arquivos isolados, contribuindo diretamente para a eficiência administrativa ao otimizar o tempo de produção de materiais por meio de modelos colaborativos, armazenamento centralizado em nuvem de 1 TB por usuário e ferramentas integradas de Inteligência Artificial com barreira de segurança, o que mitiga riscos de vazamento de dados institucionais.

2.4. A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o acesso aos recursos avançados de colaboração, tais como o gerenciamento essencial de identidades, acesso remoto seguro para até 300 usuários, aplicativos de escritório em versões Web e móveis (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e o ecossistema integrado de produtividade (Microsoft Teams, Bookings, Planner e Forms), funcionalidades indispensáveis para o fluxo de trabalho atual da unidade.

2.5. A interrupção do acesso à assinatura da licença poderá comprometer a continuidade dos processos de gestão interna e comunicação oficial atualmente estruturados com base na solução, resultando na perda de acesso aos arquivos e e-mails já armazenados em nuvem, na descontinuidade de reuniões virtuais planejadas e na paralisação do fluxo de documentos compartilhados entre as seções.

2.6. A ausência ou a não contratação dessas ferramentas não se mostra viável neste momento, considerando a dependência tecnológica diária das atividades de expediente, a existência de um vasto acervo de dados institucionais já produzidos e salvos na plataforma de nuvem, além do conhecimento técnico e operacional já consolidado pelos militares e servidores que operam as ferramentas diariamente no Cmdo AD/5.

2.7. Dessa forma, a contratação das licenças do software apresenta-se como medida necessária para assegurar a continuidade dos serviços administrativos, suporte logístico e gestão operacional, preservando a eficiência, a segurança da informação e a qualidade das entregas institucionais desenvolvidas pela unidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução consiste na aquisição/renovação de assinatura anual de licenças de uso de software de produtividade e colaboração, em modalidade de computação em nuvem (Software as a Service - SaaS), com referência de mercado

Microsoft 365 Business Basic, pelo período de 12 (doze) meses, visando assegurar a continuidade da utilização da ferramenta já implantada e incorporada aos processos de gestão administrativa, de pessoal e logística da instituição.

3.2. A ferramenta encontra-se integrada à rotina institucional, sendo utilizada ativamente para a escrituração digital de documentos oficiais, elaboração de planilhas de controle, relatórios de gestão, e-mail institucional corporativo, armazenamento seguro de arquivos e realização de videoconferências e chamadas de voz.

3.3. A presente contratação não contempla a migração para uma nova plataforma tecnológica, mas sim a continuidade/renovação do acesso à solução já utilizada, permitindo que os usuários mantenham o acesso irrestrito aos recursos avançados disponibilizados pelo fabricante, incluindo armazenamento expandido de 1 TB por usuário, ferramentas automatizadas de produtividade com Inteligência Artificial, ecossistema Microsoft Teams e suporte técnico.

3.4. Considerando o ciclo de vida do objeto, a solução contempla as seguintes etapas:

- Implantação e utilização inicial: período em que a ferramenta foi introduzida na rotina da unidade, com a criação de contas, migração do e-mail corporativo, organização das seções de trabalho e consolidação do fluxo de produção de documentos e arquivos em rede digital compartilhada;
- Manutenção da solução (Objeto desta contratação): realizada por meio da renovação da assinatura anual das licenças corporativas, garantindo a continuidade do acesso aos recursos de produtividade, repositórios de e-mails, arquivos criados e ferramentas de colaboração em tempo real;
- Utilização continuada: durante o período de 12 (doze) meses de vigência da contratação, o software permanecerá disponível para os setores e usuários indicados, sem interrupção dos fluxos de trabalho do expediente diário;
- Monitoramento e sustentabilidade: acompanhamento do nível de utilização das licenças, do consumo de armazenamento em nuvem e do suporte técnico ao longo da vigência para garantir o pleno aproveitamento do investimento;
- Avaliação futura e encerramento/renovação: ao término da vigência contratual, a Administração deverá avaliar a necessidade de uma nova contratação ou renovação, considerando a permanência da demanda institucional, a evolução tecnológica do mercado e a vantajosidade econômica da manutenção da solução.

3.5. A renovação da assinatura anual mostra-se a alternativa mais vantajosa para a Administração, considerando que a solução já possui histórico de utilização satisfatória e atende plenamente às necessidades institucionais. A substituição por outra ferramenta demandaria a perda de e-mails, arquivos e históricos customizados já salvos na nuvem, necessidade de migração complexa de dados corporativos críticos, desestruturação dos processos de comunicação, além do tempo e custo com o treinamento de usuários em uma nova plataforma digital.

3.6. Com a contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Continuidade das atividades de escrituração, comunicação interna e gerenciamento digital institucional;
- Preservação de todo o acervo de e-mails, documentos, planilhas e projetos corporativos já existentes na plataforma de armazenamento em nuvem;
- Garantia de segurança da informação no tráfego de dados e arquivos corporativos, devido às barreiras de segurança de dados comerciais integradas;
- Mitigação do risco de interrupção do fluxo de trabalho e perda de acesso aos canais oficiais de comunicação digital da Organização Militar;
- Manutenção da eficiência administrativa através do uso de e-mail personalizado, agendamento integrado de reuniões, chats e colaboração simultânea em arquivos entre equipes;
- Agilidade no suporte logístico e operacional do Cmdo AD/5 por meio do ecossistema integrado de aplicativos adicionais (como Planner e Forms).

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de Negócio:

4.1.1. Garantir a continuidade da utilização do software de produtividade e colaboração em nuvem (Microsoft 365 Business Basic) no âmbito do Comando da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército (Cmdo AD/5);

4.1.2. Assegurar a manutenção dos processos de escrituração digital, tramitação de documentos, correio eletrônico corporativo e suporte de comunicações administrativas às missões constitucionais e institucionais da OM;

4.1.3. Permitir a criação, edição, compartilhamento e gerenciamento em nuvem de documentos de texto, planilhas eletrônicas de controle logístico, apresentações de Estado-Maior, relatórios de gestão e formulários de pesquisa;

4.1.4. Possibilitar a colaboração simultânea em tempo real entre os militares e civis em arquivos compartilhados e a realização de reuniões virtuais por meio do ecossistema integrado (Microsoft Teams);

4.1.5. Contribuir para a padronização e segurança no armazenamento de dados e arquivos digitais corporativos de acordo com as diretrizes do Cmdo AD/5;

4.1.6. Minimizar riscos de indisponibilidade de ferramentas básicas de escritório através do fornecimento de um ambiente integrado e oficial de produtividade;

4.1.7. Preservar os e-mails, históricos de conversas, arquivos armazenados, calendários e parametrizações de contas já existentes nos perfis atualmente administrados pela OM;

4.1.8. Assegurar a continuidade das atividades de instrução militar, planejamento de operações e rotinas diárias que dependem do suporte de e-mail institucional e videoconferências gerados pela ferramenta;

4.1.9. Garantir acesso irrestrito aos recursos avançados da versão contratada (como chat corporativo com Inteligência Artificial, armazenamento mínimo de 1 TB por usuário e gerenciamento essencial de identidades e acesso para até 300 usuários) durante o período contratado.

4.2. Requisitos de Capacitação

4.2.1. Considerando que o software já é utilizado pelo Cmdo AD/5 e possui interface intuitiva, e que os usuários (militares operadores) possuem conhecimento prévio da ferramenta, não se vislumbra a necessidade de treinamento formal ou instrução específica para a utilização da solução.

4.3. Requisitos Legais

4.3.1. A contratação deverá observar rigorosamente as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis às contratações públicas federais; as disposições da Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software), da Lei nº 9.610/1998 (Direitos Autorais) e demais legislações relacionadas ao licenciamento de programas de computador;

4.3.2. A contratada deverá possuir autorização legal, credenciamento ou parceria comercial com o fabricante (Microsoft) que a habilite a comercializar e/ou renovar as assinaturas do software objeto da contratação;

4.3.3. A execução contratual deverá observar, no que couber, as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), especialmente quanto ao tratamento de dados cadastrais e e-mails institucionais dos militares usuários.

4.4. Requisitos de Manutenção

4.4.1. A renovação da assinatura deverá garantir o acesso ao suporte técnico nativo da plataforma e disponibilizado pelo fabricante durante toda a vigência contratual;

4.4.2. A contratada deverá disponibilizar canal de atendimento para esclarecimento de dúvidas e solução de problemas operacionais relacionados ao faturamento, ativação, liberação de acessos ou problemas de perfil da solução;

4.4.3. A assinatura deverá assegurar o acesso imediato a todas as atualizações de recursos, novas ferramentas de Inteligência Artificial com barreira de segurança e melhorias disponibilizadas pelo fabricante na nuvem durante o período contratado;

4.4.4. Eventuais falhas relacionadas à ativação, transição de planos, sincronização de e-mails ou bloqueio indevido de contas de militares deverão ser solucionadas pela contratada ou pelo fabricante por meio dos canais de suporte disponibilizados.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. A liberação dos acessos, credenciais eletrônicas ou chaves de ativação da assinatura Microsoft 365 Business Basic deverá ser disponibilizada de forma digital no e-mail institucional indicado (e10@ad5.eb.mil.br) no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

4.5.2. A vigência das licenças de uso do software deverá ser de 12 (doze) meses;

4.5.3. A renovação/ativação deverá ocorrer sem interrupção do acesso dos usuários e sem perda de dados, históricos de e-mails ou arquivos em nuvem na plataforma pelo Cmdo AD/5;

4.5.4. O acesso total aos serviços vinculados à assinatura deverá permanecer disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência contratual.

4.6. Requisitos de Segurança e Privacidade

4.6.1. A solução em nuvem deverá atender às diretrizes de segurança da informação adotadas pelo Exército Brasileiro e pelo Cmdo AD/5, garantindo proteção de dados comerciais e assegurando que nenhum dado sigiloso ou estratégico da Força seja exposto;

4.6.2. As atualizações automáticas realizadas pelo fabricante na plataforma em nuvem deverão prezar pela estabilidade do sistema e segurança dos dados armazenados;

4.6.3. A contratação e a transição de faturamento não poderão resultar em perda, alteração ou comprometimento das caixas de entrada de e-mail, arquivos armazenados e estruturas organizacionais atualmente existentes nas contas da OM;

4.6.4. A contratada e a solução tecnológica deverão observar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no armazenamento de informações e perfis de usuários militares.

4.7. Requisitos de Implantação

4.7.1. A contratada deverá fornecer os meios necessários (links de ativação, credenciais eletrônicas ou convites institucionais) para a liberação das licenças corporativas nas contas e e-mails indicados pelo Cmdo AD /5;

4.7.2. A liberação da assinatura deverá preservar integralmente os perfis, e-mails vinculados, repositórios de dados e configurações já existentes na plataforma;

4.7.3. A disponibilização da solução deverá ocorrer de forma direta na nuvem (versões para Web e dispositivos móveis), sem necessidade de instalação de softwares locais complexos ou migração invasiva de dados nas estações de trabalho da OM;

4.7.4. A contratada deverá fornecer todas as instruções institucionais necessárias para o perfeito vínculo das contas contratadas;

4.7.5. A renovação da assinatura deverá garantir a continuidade operacional das equipes administrativas e logísticas sem qualquer impacto negativo nas atividades diárias do Comando.

4.8. Requisitos de Garantia e Manutenção

4.8.1. O prazo de garantia de funcionamento e estabilidade do acesso à plataforma em nuvem é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações.

4.9. Requisitos de Experiência Profissional

4.9.1 Os serviços de intermediação comercial, assistência técnica de faturamento, suporte e garantia deverão ser prestados por representantes ou canais de atendimento devidamente capacitados no produto em questão, garantindo agilidade no atendimento às demandas da Administração Militar.

4.10. Subcontratação

4.10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.11. Garantia da contratação

4.11.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Nota de Empenho ou documento equivalente, de acordo com os critérios e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

5.1.2. Receber o objeto fornecido (links de ativação, chaves de acesso, credenciais eletrônicas ou liberação de contas) que esteja em estrita conformidade com a proposta aceita, mediante conferência realizada pela Fiscalização do Contrato / Seção de Informática (Seç Info) ou setor competente indicado pelo Comando;

5.1.3. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis em caso de descumprimento de prazos ou de especificações técnicas, comunicando os órgãos competentes conforme a legislação vigente;

5.1.4. Realizar a liquidação do empenho e efetuar o pagamento à contratada dentro dos prazos regulamentares preestabelecidos, após a devida atestação da prestação do serviço/liberação dos acessos;

5.1.5. Comunicar imediatamente à contratada todas e quaisquer ocorrências, falhas de acesso, instabilidades no faturamento das contas, problemas na sincronização de e-mails ou problemas técnicos relacionados com a ativação e uso da solução de TIC;

5.1.6. Assegurar que os direitos de propriedade intelectual, direitos autorais e sigilo sobre todos os e-mails, documentos de texto, planilhas, relatórios de gestão e bases de dados criados ou armazenados pelos militares na plataforma pertençam integralmente à Administração Militar, sendo vedada a utilização ou divulgação destes materiais por parte da contratada ou do fabricante sem autorização expressa do Cmdo AD/5.

5.2. São obrigações do CONTRATADO:

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto ao Cmdo AD/5, fornecendo canais de contato diretos (e-mail e telefone) para responder pela fiel execução do objeto e prestar o suporte comercial/técnico necessário;

5.2.2. Garantir que a liberação das licenças e do plano de produtividade e colaboração ocorra estritamente dentro do prazo fixado, de forma digital para o e-mail institucional indicado (e10@ad5.eb.mil.br), preservando o histórico de e-mails, dados corporativos e arquivos já existentes nas contas informadas pela Organização Militar;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Administração Militar ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da execução da contratação, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo Cmdo AD/5;

5.2.4. Disponibilizar canais eficientes de atendimento para a resolução de incidentes relacionados ao bloqueio indevido de contas, problemas de faturamento, falhas no acesso aos recursos em nuvem ou no ecossistema integrado (Microsoft Teams);

5.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato e vigência das licenças (12 meses), todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

6.1. A ativação/renovação das assinaturas do software de produtividade e colaboração em nuvem deverá ser entregue em sua última versão disponível na plataforma do fabricante, contemplando todos os recursos avançados vigentes (referência Microsoft 365 Business Basic) e em estrita conformidade com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

6.2. O objeto será recebido provisoriamente por militar ou comissão designada pelo Cmdo AD/5, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da disponibilização dos acessos (links de ativação, chaves de acesso, credenciais eletrônicas ou liberação das contas institucionais) por parte da Contratada, mediante assinatura do canhoto da Nota Fiscal ou recibo eletrônico.

6.3. Os acessos e licenças poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso apresentem inconformidades (como limitação de recursos, erro no perfil de faturamento, vinculação incorreta de e-mails, falhas na sincronização de caixas de entrada ou quantidades divergentes), devendo a Contratada sanar as falhas ou substituir os acessos no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a contar da notificação oficial da Organização Militar (OM), sem custos adicionais para a Administração e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Lei.

6.4. Até que seja plenamente sanada a situação de inconformidade prevista no subitem anterior, ficará interrompido o prazo de recebimento definitivo e o fluxo para a realização do pagamento correspondente permanecerá suspenso.

6.5. As assinaturas do software em nuvem serão recebidas definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do encerramento do recebimento provisório, após a efetiva verificação da qualidade dos recursos liberados, validação do acesso e funcionamento de todos os usuários indicados e consequente aceitação formal por meio de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela Fiscalização do Contrato.

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, por motivos alheios à atuação da Contratada, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do referido prazo.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui, em hipótese alguma, a responsabilidade civil e administrativa da Contratada por prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, interrupção prematura dos acessos em nuvem, perda de dados armazenados ou falhas de suporte ao longo dos 12 (doze) meses de vigência da assinatura.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato decorrente de interesse da Administração ou fato superveniente, o cronograma de vigência das assinaturas será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações oficiais entre o Cmdo AD/5 e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, por meio de Ofício, e-mail institucional ou outra plataforma eletrônica de gestão contratual autorizada, garantindo-se o registro e o histórico das demandas.

7.4. A fiscalização da Organização Militar (OM) poderá convocar o preposto da empresa contratada, a qualquer momento, para a adoção de providências imediatas reguladoras sobre instabilidades no sistema, reativação de usuários, problemas de faturamento ou falhas no ecossistema integrado (Microsoft Teams).

Preposto

7.5. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, por meio de documento escrito, antes do início do prazo de ativação das licenças, indicando no instrumento os poderes, deveres, telefones e e-mails de contato direto para tratar de questões relativas à execução do objeto.

7.6. Por se tratar de uma solução fornecida na modalidade de computação em nuvem (Software as a Service - SaaS), a Contratada não necessitará manter preposto físico nas instalações do quartel do Cmdo AD/5.

7.7. O Cmdo AD/5 poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa (caso este não atenda com presteza ou eficiência aos chamados de suporte técnicos, administrativos e comerciais), hipótese em que a Contratada deverá designar outro profissional em até 48 (quarenta e oito) horas para o exercício da atividade.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará como critério o efetivo fornecimento e ativação/renovação das assinaturas do software de produtividade e colaboração em nuvem, pelo período de 12 (doze) meses, em estrita conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência (referência Microsoft 365 Business Basic).

8.2. A Contratada deverá comprovar a efetiva liberação do plano nas contas indicadas através de documento comprobatório, certificado eletrônico ou painel de gerenciamento do fabricante (Microsoft), contendo a identificação do plano, a quantidade de usuários liberados e o período exato de vigência da assinatura.

8.3. O recebimento provisório ocorrerá após a conferência da documentação comprobatória da ativação e da constatarão visual, pela Seção de Informática (Seç Info) ou equipe técnica designada, de que os recursos avançados da plataforma, o e-mail corporativo e as ferramentas de colaboração estão disponíveis para os usuários da Organização Militar (OM).

8.4. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação de que todas as contas institucionais vinculadas operam sem restrições técnicas, preservando o histórico de e-mails, arquivos em nuvem e garantindo a estabilidade das funcionalidades premium da ferramenta para o período contratado.

Liquidação

8.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação da despesa pela Seção de Finanças da OM, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos da regulamentação federal vigente (Instrução Normativa SEGES/MGI nº 77/2022).

8.6. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de dispensa de licitação cujos valores não ultrapassem o limite estabelecido no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Para fins de liquidação, o setor de finanças competente do Cmdo AD/5 deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade das licenças;
- II) a data de emissão do documento fiscal;
- III) os dados do empenho/contrato e o CNPJ do Comando da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército;
- IV) o período respectivo de execução/vigência da assinatura do software;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis na fonte.

8.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem qualquer ônus ao Contratante.

8.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal da empresa, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.10.1. Verificar a manutenção das condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista exigidas;

8.10.2. Identificar possível razão que impeça a contratação ou o pagamento no âmbito da Força, tais como sanções de proibição de contratar com a Administração Pública ou ocorrências impeditivas indiretas.

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação por escrito para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Comando.

8.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Cmdo AD/5 comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da empresa, bem como quanto à existência de pagamento pendente, para que sejam acionados os meios cabíveis de garantia de créditos públicos.

8.13. Persistindo a irregularidade e não havendo alternativas viáveis, o Contratante adotará as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa e o contraditório.

8.14. Havendo a efetiva entrega e disponibilidade do software (acesso integral dos militares às assinaturas), os pagamentos devidos pelo período executado serão realizados normalmente até que se decida formalmente pela rescisão do contrato, caso a Contratada permaneça irregular no SICAF.

Prazo de pagamento

8.15. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme os ritos da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 77/2022.

8.16. No caso de atraso injustificado por culpa exclusiva do Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice oficial de correção monetária aplicável às contratações federais.

Forma de pagamento

8.17. O pagamento será realizado por meio de Ordem Bancária, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), para crédito em banco, agência e conta corrente estritamente indicados e de titularidade da Contratada.

8.18. Será considerada como data efetiva de pagamento o dia em que constar como emitida a respectiva Ordem Bancária no sistema SIAFI.

8.19. Quando do pagamento, o Cmdo AD/5 efetuará a retenção tributária na fonte prevista na legislação federal aplicável sobre serviços de tecnologia e licenciamento.

8.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta comercial da empresa, serão retidos na fonte, no ato do pagamento, os percentuais exatos determinados pela legislação tributária vigente.

8.21. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional (conforme a Lei Complementar nº 123/2006) não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos abrangidos por aquele regime, desde que apresente, junto à Nota Fiscal, a declaração e comprovação oficial em modelo regulamentar de que faz jus ao tratamento tributário favorecido.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENÇÃO OU GLOSA NO PAGAMENTO

9.1. Nos termos da legislação federal vigente voltada a contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que a Contratada:

9.1.1. Não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação técnica (como a interrupção parcial de acesso às ferramentas em nuvem, falhas de sincronização de e-mails ou falha na quantidade de licenças de usuários liberadas), não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades e o suporte contratados; ou

9.2.2. Deixar de utilizar os recursos tecnológicos e canais de atendimento exigidos para o fornecimento da solução de TIC, ou disponibilizá-los com qualidade ou desempenho inferior à demanda estabelecida por este Comando.

9.3. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato (ex: deixar de liberar uma parcela das licenças solicitadas);
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração Militar, ao funcionamento dos serviços de comunicação social ou ao interesse coletivo da Força;
- c) Der causa à inexecução total do contrato (ex: interrupção definitiva ou não ativação das contas);
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação (ex: atraso na liberação das credenciais eletrônicas ou chaves de acesso no e-mail e10@ad5.eb.mil.br) sem motivo justificado e aceito pelo Comando;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

9.4. Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

9.4.1. Advertência: quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

1130

9.4.2. Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem 9.2, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem 9.2, bem como nas alíneas "b", "c" e "d" que, pela gravidade do caso concreto, justifiquem a imposição da penalidade máxima.

9.4.4. Multa:

9.4.4.1. *Moratória: para as infrações de atraso descritas na alínea "d", de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias corridos.*

9.4.4.2. para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h", de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total da contratação.

9.4.4.3. Compensatória: para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c", de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total da contratação.

9.4.4.4. Compensatória: para a infração de dano grave descrita na alínea "b", de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total da contratação.

9.4.4.5. Compensatória (em substituição à moratória): caso o atraso na entrega (alínea "d") ultrapasse o limite regulamentar, a multa moratória poderá ser convertida em compensatória, fixada de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

9.4.4.7. Compensatória: para a infração de inexecução parcial descrita na alínea "a", de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao patrimônio e ao erário sob a guarda do Cmdo AD/5.

9.6. Todas as sanções de advertência, impedimento ou inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas estabelecidas.

9.7. Antes da aplicação de qualquer sanção ou multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de sua intimação oficial.

9.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Cmdo AD/5 à Contratada, além da perda desse valor por compensação interna, a diferença será cobrada judicialmente por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).

9.9. A multa poderá ser recolhida administrativamente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento oficial da comunicação enviada pela autoridade militar competente.

9.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

9.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como para os canais de contato cadastrados pela empresa no SICAF.

9.10.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

9.11. Na dosimetria e aplicação das sanções, a autoridade militar considerará:

9.11.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.11.2. As peculiaridades e limitações do caso concreto;

9.11.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes apontadas pela fiscalização;

9.11.4. Os danos operacionais que dela provierem para o Cmdo AD/5 e suas seções; e

9.11.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade da empresa, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e as competências legais específicas.

9.13. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste documento ou para provocar confusão patrimonial. Nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de gerência, observados o devido processo legal e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.14. O Cmdo AD/5 deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às penalidades aplicadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

9.14.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF pelo Gestor do Contrato.

9.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

9.16. Os débitos da Contratada para com a Administração Militar Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos decorrentes deste mesmo instrumento ou de outros contratos administrativos vigentes com a União, na forma da regulamentação federal aplicável (Instrução Normativa SEGES/MGI vigente).

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta, mediante Processo de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, considerando que o objeto se enquadra como contratação de baixo vulto e pequena complexidade para fornecimento de Solução de TIC.

Regime de Execução

10.2. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço global, considerando que o objeto consiste na disponibilização de assinaturas/licenças de software em nuvem em quantitativo previamente definido pela Organização Militar (OM), com especificações padronizadas no mercado e entrega integral conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

10.3. Para fins de habilitação e contratação, o fornecedor interessado deverá comprovar os seguintes requisitos, preferencialmente por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), com registros devidamente atualizados e válidos:

Habilitação jurídica

10.4. Pessoa física: Cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

10.5. Empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitação ficará condicionada à verificação de autenticidade no Portal do Empreendedor do Governo Federal;

10.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de eleição/designação de seus administradores;

10.8. Sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União (DOU) e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência ou sucursal, conforme a regulamentação do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) vigente;

10.9. Sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do ato constitutivo da filial no Registro correspondente onde opera, com a devida averbação no órgão de registro onde tem sede a matriz;

10.11. Todos os documentos apresentados deverão estar obrigatoriamente acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação contratual.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

10.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos à Seguridade Social (INSS);

10.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

10.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos consolidados da CLT;

10.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta contratação;

10.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata;

10.18. Caso o fornecedor seja considerado legalmente isento dos tributos relacionados ao ramo do objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração oficial da Fazenda competente;

10.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual (MEI) que opte pelos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

10.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio do interessado, caso se trate de pessoa física ou de sociedade simples;

10.21. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica fornecedora.

Disposições gerais sobre habilitação

10.24. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes entre si, salvo aqueles casos legalmente permitidos ou decorrentes de fusões/incorporações comprovadas;

10.25. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e para documentos que, por sua própria natureza, sejam comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;

10.26. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de numeração no que tange à Certidão Negativa de Débitos (CND) e ao CRF/FGTS, quando restar comprovada no processo a centralização legal do recolhimento dessas contribuições.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R\$ 1.448,34 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

12.2.1 Gestão/unidade: 160073 — DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

12.2.2 Fonte de recursos: 10000000000

12.2.3 Programa de trabalho: 171460;

12.2.4 Elemento de despesa: 339000; e

12.2.5 Plano interno: I3DAFUNADOM.

12.3 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS



13.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosa.

Solicito a aprovação do presente Termo de Referência, o qual fundamenta e orienta a Aquisição, nos termos das disposições normativas aplicáveis.

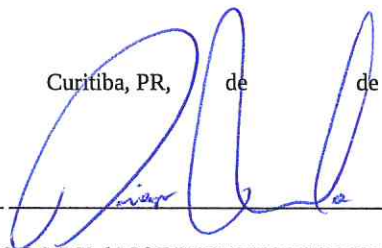
Curitiba, PR, 3 de setembro de 2026.



VINÍCIUS GOMES SILVA – 3º Sgt
Requisitante

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a Aquisição.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências necessárias, em estrita observância às determinações preceituadas na Lei nº 14.133/2021.

Curitiba, PR, de de 2026.


DIOGO DE AMORIM HONORIO ROMULO – Maj
OD da B Adm Ap/5ª RM

14. Anexo I

ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 20241.

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato - Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, semprejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.2. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.6.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.6.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.6.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

4.1.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

4.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.8. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.10. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.15. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

4.1.21 Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

4.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

4.1.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5.4. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

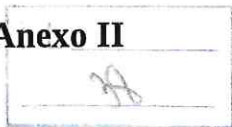
6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

15. Anexo II



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, o Contratado _____ declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a Dispensa de Licitação n. ____/2026, bem como se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

_____, ____/____/2026

(Nome e Cargo do Representante Legal)

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

VINICIUS GOMES SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 11:04:21.